Expediente N° : 00006-2026-0-2101-JR-CA-01
Especialista : Tapia Sánchez Mary Elenia
Cuaderno : Principal
Escrito N° : correlativo
Sumilla : Apelación de Sentencia

SEÑOR JUEZ DEL PRIMER (1°) JUZGADO CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO
(Sede Anexa Puno)

HAROLD ANTONIO ESPINOZA DELGADO, Procurador Público de la **SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL "SUNAFIL"**, identificado con DNI N° 08325568 y designado mediante Resolución Suprema N° 137-2015-JUS, en el seguidos por **SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SAN ROMAN JULIACA**, a usted con el debido respeto digo:

I. PETITORIO:

Dentro del plazo de ley**,** interponemos **RECURSO DE APELACIÓN** contra la Sentencia contenida en la Resolución Nº 06 de fecha 09 de junio de 2026, que declara fundada en parte la demanda incoada por **Sociedad de Beneficencia de San Román Juliaca**; por lo cual solicito se conceda el recurso impugnatorio y se eleven los autos al Superior Jerárquico, a fin de que la REVOQUE el extremo que declaró fundada en parte la demanda y reformándola, declare INFUNDADA la pretensión de nulidad de la Resolución de Intendencia N° 151-2025-SUNAFIL/IRE-PUN y nulidad de la Resolución de Sub Intendencia N° 371-2025-SUNAFIL/IRE-PUN/SISA.

II. FORMULACIÓN DE LOS AGRAVIOS:

2.1. A través de la sentencia impugnada, el Juzgador estima la pretensión del demandante bajo el argumento de que éste, habría subsanado voluntariamente la infracción imputada, antes del inicio del procedimiento sancionador, configurándose la causal de eximente de responsabilidad establecida en el literal f) del artículo 255° del T.U.O. de la Ley N° 27444.

2.2. Respecto al caso en concreto, el demandante fue sancionado por la comisión de 01 infracción contra la labor inspectiva tipificada en el numeral 45.2) del artículo 45° del D.S. N° 019-2006-TR, determinándose la responsabilidad del demandante al no cumplir dentro del plazo otorgado por el inspector actuante, con el requerimiento de información de fecha 20 de abril de 2023.

2.3. La actuación inspectiva tuvo por objeto verificar el cumplimiento de materias de inspección relacionadas con depósito de CTS, vacaciones, pago de gratificaciones, bonificación extraordinaria y remuneraciones; solicitándose para ello la documentación siguiente:

[1] CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER Y COPIA DE DNI DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA.
[2] HOJA DE LIQUIDACIÓN DE DEPÓSITO DE LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) CONFORME A LEY Y CON CARGO DE RECEPCIÓN DEL TRABAJADOR.
[3] DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL DEPOSITO DE LA CTS.
[4] HOJA DE CALCULO DEL MONTO DE LAS GRATIFICACIONES DE NAVIDAD.
[5] BOLETAS DE PAGO DE GRATIFICACIONES DE NAVIDAD.
[6] DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL PAGO DE LAS GRATIFICACIONES DE NAVIDAD.
[7] DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL PAGO DE LA BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA (9% DE LA GRATIFICACIÓN).
[8] BOLETAS DE PAGO CONFORME A LEY.
[9] DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL PAGO DE LA GRATIFICACIÓN TRUNCA, CTS TRUNCA Y DE LAS VACACIONES TRUNCAS.
[10] HOJA DE LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES.
[11] DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL PAGO DE LA REMUNERACIÓN (DEPÓSITO BANCARIO) DEL MES DE ENERO DE 2023.

Firmado digitalmente por:
ESPINOZA DELGADO Harold Antonio FAU 20555195444 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23/06/2026 20:45:03-0500

2.4. De la lectura de la sentencia se advierte que, el Juzgador verificó la validez del acto de notificación de dicha actuación inspectiva, por consiguiente, tomando en cuenta que dicho acto se efectuó el 20 de abril de 2023, el demandante contó con un plazo de 04 días hábiles para presentar ante la AAT la documentación requerida, plazo que venció indefectiblemente el 26 de abril de 2023.

2.5. Sin embargo, conforme a lo reconocido por el demandante, tomó conocimiento de la actuación inspectiva de forma tardía, por lo que 01 mes y 04 días después del vencimiento del plazo señalado, esto es el 08 de junio de 2023, remite la información solicitada por la AAT.

2.6. Ahora bien, la Ley N° 28806 establece en su artículo 9° lo siguiente:

> ***Artículo 9.- Colaboración con los Supervisores- Inspectores, Inspectores del Trabajo e Inspectores Auxiliares***
>
> ***Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello****. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán:*
>
> *a) Atenderlos debidamente, prestándoles las facilidades para el cumplimiento de su labor,*
>
> *b) Acreditar su identidad y la de las personas que se encuentren en los centros o lugares de trabajo,*
>
> *c) Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas,*
>
> *d) Declarar sobre cuestiones que tengan relación con las comprobaciones inspectivas; y,*
>
> ***e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones.***

2.7. El éxito de todo procedimiento de fiscalización se logra cuando la AAT cuenta con la información y documentación necesaria que le otorgue certeza sobre el cumplimiento o no de normativa sociolaboral por parte del empleador, contando para ello con una herramienta sumamente efectiva establecida en el artículo acotado, mediante el cual los representantes del empleador, los trabajadores así como cualquier individuo responsable de cumplir con las disposiciones laborales se encuentran obligados a colaborar con los inspectores de trabajo.

2.8. El deber de colaboración con el Sistema de Inspección de Trabajo no solo es una obligación legal estipulada en la ley especial, sino también se encuentra enmarcada en la regulación general, específicamente en el inciso 2 del artículo 67° y en el artículo 243°del T.U.O. de la Ley N° 27444, que establecen que los administrados deben prestar su colaboración en el esclarecimiento de los hechos en un procedimiento administrativo.

2.9. Todo empleador que se encuentra inmerso en un procedimiento inspectivo, no solo se encuentra sujeto al cumplimiento de la normativa sustantiva, sino también a la observancia y respeto de las facultades que por ley le fueron conferidas a la AAT, ello no es tomado cuenta por el Juzgador al emitir sentencia, ya que pretende aplicar un eximente de responsabilidad a una infracción que por su naturaleza es de carácter insubsanable.

3.1. Si bien, el procedimiento inspectivo logró concluir en que la demandante cumplió con las materias de inspección, ello no lo exime o lo faculta a incumplir las obligaciones establecidas en el artículo 9° de la Ley N° 28806, más aún si éste conocía que la demora o no entrega de la documentación requerida configuraría una infracción contra la labor inspectiva; faltas cuyo acto y resultado se configuran en un solo hecho, razón por la cual es imposible revertir los efectos de la infracción.

3.2. En el caso de autos, el demandante incumplió obligaciones de imperativa observancia, consagradas en el artículo 23° de la Constitución Política del Perú, la cual justifica la actuación de Sunafil como Ente Rector de la Inspección de Trabajo, servicio que tiene por finalidad resguardar el cumplimiento de la normativa laboral.

3.3. En ese sentido, resulta manifiesta la vulneración de nuestro derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, puesto que la sentencia no sustenta en fundamentos cierto que acredite que SUNAFIL trasgredió el derecho al debido procedimiento del demandante; por lo que, al haberse lesionado el contenido esencial de la garantía constitucional del debido proceso, solicitamos que la sentencia sea revocada y se declare infundado el extremo que declara fundada en parte la demanda.

III. <u>INTERES IMPUGNATORIO:</u>

La existencia de un vicio en la resolución impugnada afecta los derechos constitucionales de mi representada la SUNAFIL, al declararse fundada en parte la demanda sin una adecuada motivación y aplicación del derecho, por lo que invocando nuestra condición de parte perjudicada con la resolución apelada, solicitamos se admita la presente apelación a fin de que el Superior Jerárquico en aplicación al principio de la doble instancia, y en ejercicio del control de la justificación de la resolución apelada resuelva conforme a Ley.

<u>POR LO TANTO</u>:

A Usted Señor Juez, solicitamos admitir a trámite el presente recurso Impugnatorio y elevarlo al Superior Jerárquico.

Lima, 23 de junio de 2026

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Harold Antonio Espinoza Delgado
REG. CAL. 23171
Procurador Público
SUNAFIL

HAED/emct
Legajo N° 55-2026-SUNAFIL